[timbro di protocollo — OFFICINE SALIERNA S.r.l. — pervenuta via PEC il 25/08/2026 ore 17:42 — prot. RU/2026/0309 — alla Direzione risorse umane]

AVV. MARTA SINIGAGLIA Contrà Porti 21 — 36100 Vicenza Tel. 0444 543112 — Fax 0444 543115 PEC avv.martasinigaglia@pec.ordineavvocativicenza.it — C.F. SNGMRT79E52L840T Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Vicenza

Diffida e messa in mora

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata

Spett.le OFFICINE SALIERNA S.r.l. Via dell'Industria 27 — 36040 Torri di Quartesolo (VI) officinesalierna@legalmail.it Alla cortese attenzione del legale rappresentante pro tempore

Vicenza, 25 agosto 2026

Rif. 2026/0417 — MS/lb

Oggetto: sig.ra Giada Ferretti — diffida, messa in mora e invito alla conservazione della documentazione.

Egregi Signori,

assumo la difesa della sig.ra Giada Ferretti, nata a Vicenza il 14 giugno 1988 e residente in Creazzo (VI), Via Cesare Battisti 9, che mi ha conferito mandato nei confronti di codesta società.

Il 2 gennaio 2026 le parti hanno sottoscritto un atto denominato «contratto di consulenza professionale», che affidava alla mia cliente la pianificazione e programmazione della produzione con compenso mensile fisso di euro 4.200,00 e con la formale previsione di autonomia organizzativa. Le è stato richiesto di emettere fattura mensile quale condizione del pagamento, e così ha fatto.

L'esecuzione ha però preso fin da subito una piega diversa. A far data dal 4 maggio 2026 il responsabile della produzione, ing. Davide Toniolo, ha preteso che la mia cliente fosse presente in stabilimento secondo un orario fisso da lui stabilito, per quattro giorni la settimana, scrivendoglielo sulla piattaforma di messaggistica aziendale e tornandovi sopra nelle settimane seguenti, fino a chiederle conto di un ritardo di pochi minuti. Da allora vi si è attenuta, entrando e uscendo con il badge della società, che dei suoi passaggi conserva registrazione.

Sulla stessa piattaforma la mia cliente riceveva ogni mattina l'ordine delle attività della giornata e non poteva discostarsene: era il responsabile a stabilire che cosa anteporre e che cosa rinviare, ad autorizzare in anticipo ogni intervento sui parametri del gestionale, a dettare la forma dei documenti, a rimandarle indietro il lavoro perché fosse rifatto a suo modo. Nella stessa logica le sono stati dati un recapito e gli strumenti di lavoro come al personale interno, e il suo nome è stato collocato nella struttura operativa alle dipendenze funzionali del medesimo responsabile. Per l'intero periodo ha lavorato soltanto per codesta società, percependo un compenso mensile sempre identico e svincolato dal risultato.

Il nome che le parti hanno dato all'atto non vale a mutare la sostanza di quanto si è realmente svolto: quello descritto è un rapporto di lavoro subordinato.

Vi è di più. Il prospetto delle ore tenuto quotidianamente dalla mia cliente, che si allega, espone per il periodo dal 4 maggio al 21 agosto 2026 un totale di 694 ore, comprensive del lavoro svolto la sera e il sabato per finire quanto non poteva essere concluso in azienda. Sono ore eccedenti l'orario normale, mai retribuite come tali, per le quali spetta il pagamento con la maggiorazione del 30%.

Tanto premesso, **DIFFIDO** codesta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, a voler entro **quindici giorni** dal ricevimento della presente:

1. riconoscere la natura subordinata del rapporto intercorso con la sig.ra Giada Ferretti e provvedere alla conseguente regolarizzazione contributiva e assicurativa;
2. corrispondere le differenze retributive maturate e il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione sopra indicata, con riserva di quantificazione analitica in separata sede;
3. corrispondere il trattamento di fine rapporto, le ferie e i permessi non goduti e le mensilità aggiuntive.

INVITO altresì codesta società a conservare, senza alterarle né sovrascriverle, le registrazioni dei varchi relative al badge della mia cliente, l'archivio della messaggistica con l'ing. Toniolo, tutte le versioni dell'organigramma operativo e i documenti di assegnazione delle dotazioni. Tale documentazione è nella Vostra esclusiva disponibilità e la sua dispersione sarà valutata nelle sedi competenti.

Decorso inutilmente il termine procederò senza ulteriore avviso in sede giudiziale, con aggravio di spese a Vostro carico.

Resto in attesa di riscontro e, ove affidiate la trattazione a un legale, del nominativo del collega.

Distinti saluti.

Avv. Marta Sinigaglia *(firma digitale)*

Allegato: prospetto delle ore tenuto dalla sig.ra Ferretti, periodo 4 maggio — 21 agosto 2026.